

المادة: علوم إسلامية.		الميدان: الفقه وأصوله.		المستوى: السنة الثانية ثانوي.	
الوحدة: المذاهب الفقهية وأسباب اختلافها.		الهدف التعليمي: يستنتج أسباب اختلاف الفقهاء من خلال النقاش والاطلاع على الأمثلة والنصوص.			
مصادر الوحدة: الكتاب المدرسي، الندرجات، المكتبة الشاملة، القرآن الكريم، برواية ورش، كتب الحديث الشريف، كتب الفقه المقارن.		الحجم الزمني للوحدة: ساعة _____ ان.			
الموارد المستهدفة: أولاً: مفهوم المذاهب الفقهية. ثانياً: من أسباب الاختلاف بين الفقهاء: 1- الاختلاف في فهم النصوص الشرعية. 2- عدم بلوغ الدليل وعدم ثبوته. ثالثاً: أبرز المذاهب الفقهية: 1- الحنفية. 2- المالكية. 3- الشافعية. 4- الحنابلة. 5- الإباضية. تقويم.					
الوضعية		نشاط المعلم والمتعلم		البناء التعليمي للوحدة	
وضعية الانطلاق	عنوان الوحدة + تهيئة المتعلم.	كَلَّفَ الأستاذ تلاميذه بالبحث عن حكم من أكل ناسيا في نهار رمضان، وعند البحث في الأنترنت وجد التلاميذ اختلافات بين الفتاوى، فجعل التلاميذ في حيرة فسأل بعضهم إمام المسجد فقال لهم أن هناك مدارس فقهية متعددة. ما معنى هذا كلام؟ يتوصل المتعلم إلى عنوان الوحدة.			
وضعية بناء التعلم	النشاط الأول: رتّب العبارات للتوصل إلى مفهوم المذاهب الفقهية: استنادا إلى قواعد الإمام وأصوله، وما يلحق بها من المسائل التي استخرجها أتباع المذهب، جملة الأحكام والمسائل الفقهية التي صدرت من إمام أو مجتهد في الفقه.	أولاً: التعريف بالمذاهب الفقهية: جملة الأحكام والمسائل الفقهية التي صدرت من إمام أو مجتهد في الفقه، وما يلحق بها من المسائل التي استخرجها أتباع المذهب استنادا إلى قواعد الإمام وأصوله.			
	النشاط الثاني: السند: عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدِّ (...). مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُعْنَفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ» [صحيح البخاري] (...) بالبناء للمفعول أو للفاعل، والمعنى عند هؤلاء أن المراد من قوله: "لا يصلين أحد" لازمه، وهو الاستعجال في الذهاب لبني قريظة، لا حقيقة ترك الصلاة، كأنه قال: صلوا في بني قريظة إلا أن يدرككم وقتها قبل أن تصلوا، فجمعوا بين دليلي وجوب الصلاة، وجوب الإسراع فصلوا ركباناً. ما الذي فهمه الصحابة من هذا الحديث، وماذا تستنتج؟	ثانياً: من أسباب الاختلاف بين الفقهاء: 1- الاختلاف في فهم النصوص: حيث نجد تفاوت عند الفقهاء في فهمهم للنص لشري واستنباط الحكم الشرعي منه وخير مثال على ذلك اختلاف الصحابة يوم غزوة الأحزاب. 2- عدم بلوغ الدليل وعدم ثبوته: وهذا يرجع إلى معظم الاختلافات الفقهية التي وقعت بين العلماء ومن أهم أسباب هذا النوع الاختلاف في فهم الأحاديث وتصحيحها.			
وضعية بناء التعلم	النشاط الثالث: السند 01: الكتاب المدرسي ص 89-90. اعتمادا على القراءة التحليلية استنبط ما يلي: ✓ اسم المذهب الفقهي. ✓ عوامل ظهوره. ✓ نشأته وتطوّه. ✓ خصائصه. ✓ أبرز شخصياته. ✓ مواقع انتشاره.	ثالثاً: أبرز المذاهب الفقهية: يمكن بيان المذاهب التي حافظت على استمرارها وأسباب بقاءها فيما يلي: 1- المذهب الحنفي: هو أوسع المذاهب انتشارا في القديم والحديث. نشأ على يدي أبي حنيفة النعمان (80هـ-150هـ)، اعتمدوا على الكتاب والسنة والإجماع وتوسع أصحابه في الأخذ بالقياس حتى عرفوا به وأكثروا من استعماله وكذلك الاستحسان والعرف. ومن أبرز شخصياته: النعمان بن ثابت (أبو حنيفة)، أبو يوسف (قاضي القضاة)، محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن شجاع الثلجي. انتشر المذهب الحنفي في الشام والعراق وتركيا وألبانيا وسائر البلاد الإسلامية في الشرق الأقصى.			

15د	يميز بين المذاهب الفقهية.	2- المذهب المالكي: أسسه مالك بن أنس (93هـ-179هـ) ومن أوسع المذاهب انتشارا في القديم، وكان من نتائج انقسام علماء الصحابة والتابعين إلى مدرستين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث أن ظهر الإمام مالك كعلم من أعلام أهل الحديث لنشأته في المدينة المنورة، ولكن تطورت معالمه على أيدي تلاميذه من بعده، يعتمد مذهبهم على الأخذ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ويمتازون بالمرونة لتوسعهم في الأخذ بالمصالح المرسلة. ومن أبرز شخصياته: مالك بن أنس (93-179هـ)، عبد الله بن وهب المصري (125-197هـ)، عبد الرحمن بن القاسم العنقي (132-191هـ)، أشهب بن عبد العزيز (140-204هـ)، أصبغ بن الفرخ بن سعيد بن نافع (151-225هـ)، يحيى بن يحيى الليثي (152-234هـ)، عبد الله بن الحكم المصري (155-214هـ). انتشر هذا المذهب في الحجاز والكويت والسودان والمغرب العربي وبلاد المغرب العربي كما عملت به دولة المرابطين والموحدين.	السند 02: الكتاب المدرسي ص 90-91. اعتمادا على القراءة التحليلية استنبط ما يلي: ✓ اسم المذهب الفقهي. ✓ عوامل ظهوره. ✓ نشأته وتطوّه. ✓ خصائصه. ✓ أبرز شخصياته. ✓ مواقع انتشاره.
15د	يميز بين المذاهب الفقهية.	3- المذهب الشافعي: أسسه محمد بن إدريس الشافعي (150هـ-204هـ) حيث تلقى الشافعي الفقه والحديث عن مالك والرأي عن محمد بن الحسن الشيباني، واستطاع أن يرسم لنفسه منهجا وسطا بين المدرستين، وقد قام بنشره بنفسه. يعتمد هذا المذهب على القرآن السنة الإجماع والقياس ثم خبر الأحاد وينكرون الاستحسان. ومن أبرز شخصياته: محمد بن إدريس الشافعي، ولد في غزة بفلسطين سنة 150هـ، يوسف بن يحيى البويطي المصري، إسماعيل بن يحيى المزني المصري. وقد انتشر في مصر والحجاز واليمن والعراق وإندونيسيا وفلسطين.	السند 03: الكتاب المدرسي ص 91-92. اعتمادا على القراءة التحليلية استنبط ما يلي: ✓ اسم المذهب الفقهي. ✓ عوامل ظهوره. ✓ نشأته وتطوّه. ✓ خصائصه. ✓ أبرز شخصياته. ✓ مواقع انتشاره.
15د	يميز بين المذاهب الفقهية.	4- المذهب الحنبلي: أسسه أحمد بن حنبل (164هـ-241هـ) ساعد على ظهور مذهبه كثرة رحلاته وكذلك عمل تلاميذه فقد كان لمحنة خلق القرآن الدور البالغ في نشره، يعتمدون على القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستحسان ثم فتوى الصحابي ويكثر من الأخذ بالأحاديث الضعيفة والمرسلة. ومن أبرز شخصياته: صالح بن أحمد بن حنبل، ابن تيمية، ابن قيم الجوزية، أحمد بن حنبل الشيباني المروزي (164-241هـ)، صالح بن أحمد بن حنبل (203-266هـ)، ابن تيمية (661-728هـ)، ابن القيم الجوزية (691-751هـ). انتشر في الحجاز ونجد والشام، إيران، والعراق والخليج.	السند 04: الكتاب المدرسي ص 92-93. اعتمادا على القراءة التحليلية استنبط ما يلي: ✓ اسم المذهب الفقهي. ✓ عوامل ظهوره. ✓ نشأته وتطوّه. ✓ خصائصه. ✓ أبرز شخصياته. ✓ مواقع انتشاره.

السند 05: الكتاب المدرسي ص 94-95.

5- المذهب الإباضي:

اعتمادا على القراءة التحليلية استنبط ما يلي:

- ✓ اسم المذهب الفقهي.
- ✓ عوامل ظهوره.
- ✓ نشأته وتطوّه.
- ✓ خصائصه.
- ✓ أبرز شخصياته.
- ✓ مواقع انتشاره.

فمؤسس هذا المذهب هو جابر بن زيد إلا أن المذهب لم ينسب إليه، وإنّما نسب إلى عبد الله بن إباح (ت80هـ) أحد كبار زعماء الإباضية، ولالإباضية فقه مدون ولمذهبهم أتباع إلى يومنا وكانت عاصمة الإباضية سابقا تهرت (الدولة الرستمية) ثم انتقلوا إلى القرارين بغرداية ولهم مجالس تسمى العزابة تعقد إلى يومنا هذا، ينتشر هذا المذهب بسلطنة عمان والجزائر، تونس، ليبيا، عمان.

ومن أبرز شخصياته:

الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض، ولد سنة 1899م، في أحضان والدة من عائلة الحكم بالقرارة بولاية غرداية جنوب الجزائر، توفي سنة 1981م، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن يوسف اطفيش، توفي يوم 13 ديسمبر 1965م.

تقويم:

- (1) علام يدلّ تنوع المذاهب والمدارس الفقهية؟
- (2) اذكر ثلاثة فوارق بين هذه المذاهب الفقهية التي درسناها.
- (3) اختر مسألة فقهية ثمّ يّنّ حكمها الفقهي حسب المذاهب.

يتميّز بين المذاهب الفقهية.

يستنتج أسباب اختلاف الفقهاء من خلال النقاش والاطلاع على الأمثلة والنصوص.